ACCORDO INTERCREDITORIO

Copia di lavoro conforme all'originale sottoscritto il 15 giugno 2022 — uso interno

TRA

Banca Salina S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati 9, codice fiscale e partita IVA 09482170158, iscritta all'Albo delle banche al n. 5412, in persona del procuratore dott. Enrico Malaguti, quale finanziatore e quale banca agente;

Credito Murgia S.p.A., con sede legale in Bari, Corso Vittorio Emanuele II 96, codice fiscale e partita IVA 04918270728, iscritta all'Albo delle banche al n. 5688, in persona del procuratore dott. Vito Lorusso, quale finanziatore;

e, per adesione e per quanto di ragione,

Cartiera Boscalto S.p.A., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Roggia Grande 12, codice fiscale e partita IVA 02486570243, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Giancarlo Boscalto (la "**Società**").

Banca Salina S.p.A. e Credito Murgia S.p.A. sono di seguito indicate, congiuntamente, come i "**Finanziatori**" e, singolarmente, come il "**Finanziatore**". I Finanziatori e la Società sono di seguito indicati, congiuntamente, come le "**Parti**".

Premesse

(A) In data odierna le Parti hanno sottoscritto un contratto di finanziamento in pool per complessivi euro 22.500.000,00 (il "**Contratto di Finanziamento**"), articolato nella Linea A erogata da Banca Salina S.p.A. per euro 18.000.000,00 e nella Linea B erogata da Credito Murgia S.p.A. per euro 4.500.000,00.

(B) A garanzia delle obbligazioni della Società sono costituite, a favore di entrambi i Finanziatori, le garanzie indicate all'articolo 16 del Contratto di Finanziamento (le "**Garanzie**").

(C) I Finanziatori intendono disciplinare fra loro il rango dei rispettivi crediti, la formazione delle decisioni comuni, l'esercizio delle Garanzie e la ripartizione delle somme recuperate.

(D) La Società interviene al solo fine di prendere atto del presente accordo e di assumere gli obblighi di cui all'articolo 6; nessuna disposizione del presente accordo attribuisce alla Società diritti nei confronti dei Finanziatori.

Articolo 1 — Definizioni

1.1 I termini definiti nel Contratto di Finanziamento hanno, nel presente accordo, il medesimo significato, salvo quanto segue.

"Esposizione": per ciascun Finanziatore, la somma del capitale erogato e non rimborsato, degli interessi maturati e non pagati e delle altre somme dovute in forza del Contratto di Finanziamento, come risultante dalle scritture della Banca Agente alla data della richiesta di istruzioni.

"Istruzione Comune": la determinazione con cui i Finanziatori impartiscono alla Banca Agente le istruzioni relative alla gestione del Contratto di Finanziamento e delle Garanzie.

"Materie Riservate": le materie indicate all'articolo 12.3.

"Quota": il rapporto percentuale fra l'Esposizione di ciascun Finanziatore e la somma delle Esposizioni di tutti i Finanziatori.

"Somme Recuperate": ogni somma incassata dai Finanziatori o dalla Banca Agente in esecuzione delle Garanzie, in sede esecutiva, concorsuale o per compensazione.

Articolo 2 — Oggetto ed effetti

2.1 Il presente accordo disciplina esclusivamente i rapporti fra i Finanziatori, la formazione delle decisioni comuni e la ripartizione delle Somme Recuperate.

2.2 Il presente accordo produce effetti soltanto fra le Parti che lo hanno sottoscritto e fra i soggetti che vi aderiscano ai sensi dell'articolo 18. Esso non attribuisce diritti a terzi, non vincola creditori diversi dai Finanziatori e non è opponibile a creditori che non ne siano parte.

2.3 Le Parti danno atto che alla data odierna i soli finanziatori del Contratto di Finanziamento, e le sole parti finanziarie del presente accordo, sono Banca Salina S.p.A. e Credito Murgia S.p.A.

Articolo 3 — Rango

3.1 I crediti dei Finanziatori derivanti dal Contratto di Finanziamento hanno fra loro pari grado, senza alcuna preferenza, e sono assistiti dalle Garanzie in via paritetica.

3.2 Nessun Finanziatore può acquisire dalla Società garanzie ulteriori o preferenziali rispetto a quelle costituite a favore di entrambi.

Articolo 4 — Banca Agente

4.1 I Finanziatori conferiscono a Banca Salina S.p.A. l'incarico di banca agente. La Banca Agente esegue le Istruzioni Comuni assunte ai sensi dell'articolo 12 e non dispone di poteri discrezionali oltre quelli espressamente attribuiti.

4.2 La Banca Agente convoca i Finanziatori, anche in videoconferenza, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di uno di essi, e comunque senza ritardo al verificarsi di un Evento di Default di cui abbia notizia.

4.3 La Banca Agente tiene il registro delle Esposizioni e delle Quote e lo aggiorna a ciascuna data di pagamento e a ogni richiesta di istruzioni.

4.4 La Banca Agente può essere revocata e sostituita con decisione assunta ai sensi dell'articolo 12.2.

Articolo 5 — Obblighi informativi fra Finanziatori

5.1 La Banca Agente trasmette a ciascun Finanziatore la documentazione ricevuta dalla Società ai sensi dell'articolo 10 del Contratto di Finanziamento entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento.

5.2 Ciascun Finanziatore comunica agli altri, senza ritardo, ogni notizia rilevante relativa alla solvibilità della Società di cui venga a conoscenza nell'ambito dei rapporti disciplinati dal presente accordo.

Articolo 6 — Obblighi della Società

6.1 La Società prende atto che le comunicazioni e i pagamenti devono essere effettuati per il tramite della Banca Agente e che le richieste di consenso o di rinuncia devono essere indirizzate alla medesima.

6.2 La Società non può concludere con un singolo Finanziatore accordi modificativi del Contratto di Finanziamento o delle Garanzie.

Articolo 7 — Divieto di azioni individuali

7.1 Nessun Finanziatore può, in assenza di Istruzione Comune assunta ai sensi dell'articolo 12: dichiarare la decadenza dal beneficio del termine; risolvere il Contratto di Finanziamento; iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei confronti della Società; escutere le Garanzie; presentare domanda per l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti della Società.

7.2 Resta salva la facoltà di ciascun Finanziatore di compiere gli atti conservativi urgenti indifferibili, dandone immediata comunicazione alla Banca Agente e agli altri Finanziatori.

Articolo 8 — Compensazione

8.1 Il Finanziatore che operi compensazione fra i propri crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento e le somme detenute per conto della Società ne dà comunicazione alla Banca Agente entro due giorni lavorativi e riversa quanto incassato ai fini della ripartizione di cui all'articolo 9.

Articolo 9 — Ripartizione delle Somme Recuperate

9.1 Le Somme Recuperate sono ripartite fra i Finanziatori in proporzione alle rispettive Quote, previa deduzione delle spese sostenute dalla Banca Agente e dei compensi professionali dalla stessa anticipati.

9.2 Il Finanziatore che abbia percepito più di quanto gli spetti in base alla propria Quota riversa l'eccedenza alla Banca Agente entro cinque giorni lavorativi.

Articolo 10 — Escussione delle Garanzie

10.1 L'escussione delle Garanzie è promossa dalla Banca Agente in nome e per conto di tutti i Finanziatori, in esecuzione di Istruzione Comune.

10.2 La scelta della garanzia da escutere, la sequenza degli atti e l'eventuale sospensione delle azioni sono oggetto di Istruzione Comune.

Articolo 11 — Rinunce e tolleranze

11.1 Ogni rinuncia a un Evento di Default, ogni tolleranza e ogni modifica delle scadenze richiedono Istruzione Comune e sono comunicate alla Società per iscritto a cura della Banca Agente.

11.2 La rinuncia deliberata da un solo Finanziatore non produce effetti nei confronti degli altri.

Articolo 12 — Formazione delle decisioni comuni

12.1 Le Istruzioni Comuni sono assunte, su convocazione della Banca Agente, con il voto favorevole dei Finanziatori che rappresentino le Quote indicate nelle clausole che seguono. Il voto è espresso per iscritto, anche per posta elettronica certificata, entro il termine indicato nella convocazione e comunque non inferiore a tre giorni lavorativi.

12.2 Salvo quanto previsto dall'articolo 12.3, le Istruzioni Comuni relative all'ordinaria gestione del Contratto di Finanziamento e delle Garanzie sono assunte con il voto favorevole dei Finanziatori che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) delle Esposizioni (la "**Maggioranza dei Finanziatori**"). Rientrano fra tali istruzioni, a titolo esemplificativo, la rinuncia a un Evento di Default, la concessione di termini di pagamento, la modifica del calendario di rimborso, la sospensione delle azioni di recupero, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, l'avvio e la sospensione dell'escussione delle Garanzie, la revoca e la sostituzione della Banca Agente.

12.3 È riservata al voto favorevole di tutti i Finanziatori la decisione relativa alle seguenti Materie Riservate:

(a) la riduzione del capitale dovuto dalla Società, in linea capitale o interessi, e ogni remissione anche parziale del debito;

(b) la modifica del rango delle Garanzie e dell'ordine di ripartizione delle Somme Recuperate;

(c) il rilascio integrale delle Garanzie.

12.4 L'Istruzione Comune assunta con le maggioranze di cui al presente articolo vincola tutti i Finanziatori, compresi i dissenzienti e gli astenuti, e la Banca Agente vi dà esecuzione.

12.5 Il Finanziatore che non esprima il proprio voto entro il termine indicato nella convocazione si considera astenuto e la sua Quota non è computata ai fini del calcolo di cui all'articolo 12.2; resta ferma la necessità del voto favorevole di tutti i Finanziatori per le Materie Riservate.

12.6 Le Quote sono determinate sulla base del registro tenuto dalla Banca Agente ai sensi dell'articolo 4.3, alla data della convocazione.

Articolo 13 — Verbalizzazione

13.1 La Banca Agente redige e conserva il verbale di ciascuna decisione, indicando la data, l'oggetto, le Quote computate e l'esito della votazione, e ne trasmette copia ai Finanziatori entro cinque giorni lavorativi.

Articolo 14 — Spese

14.1 Le spese legali e peritali sostenute dalla Banca Agente in esecuzione delle Istruzioni Comuni sono anticipate dai Finanziatori in proporzione alle Quote e recuperate in via prioritaria sulle Somme Recuperate.

Articolo 15 — Durata

15.1 Il presente accordo produce effetti sino all'integrale estinzione dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento.

Articolo 16 — Modifiche

16.1 Le modifiche del presente accordo richiedono il consenso scritto di tutti i Finanziatori. Le modifiche degli articoli 6 e 20 richiedono altresì il consenso della Società.

Articolo 17 — Cessione

17.1 Il Finanziatore che ceda in tutto o in parte la propria quota del Finanziamento trasferisce al cessionario, nella medesima misura, i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 18 — Adesione di nuove parti finanziarie

18.1 Un nuovo finanziatore acquista la qualità di parte del presente accordo esclusivamente mediante sottoscrizione dell'atto di adesione conforme all'allegato 2, consegnato alla Banca Agente, che ne dà comunicazione agli altri Finanziatori e aggiorna il registro delle Quote.

18.2 In assenza dell'atto di adesione nessun soggetto, ancorché creditore della Società, assume diritti od obblighi ai sensi del presente accordo e non partecipa alla formazione delle Istruzioni Comuni né alla ripartizione delle Somme Recuperate.

Articolo 19 — Comunicazioni

19.1 Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati all'articolo 20 del Contratto di Finanziamento.

Articolo 20 — Legge applicabile e foro

20.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, 15 giugno 2022

Banca Salina S.p.A. — Enrico Malaguti

Credito Murgia S.p.A. — Vito Lorusso

Cartiera Boscalto S.p.A. — Giancarlo Boscalto

Allegato 1 — Quote alla data di sottoscrizione

Finanziatore	Linea	Importo erogato (euro)	Quota
Banca Salina S.p.A.	Linea A	18.000.000,00	80,00%
Credito Murgia S.p.A.	Linea B	4.500.000,00	20,00%
Totale		**22.500.000,00**	**100,00%**

Le Quote sono ricalcolate dalla Banca Agente sulle Esposizioni in essere a ciascuna data di convocazione.

Allegato 2 — Modulo di atto di adesione

Modulo da sottoscrivere a cura del soggetto che intenda assumere la qualità di parte finanziaria, con indicazione della quota acquistata, degli estremi della cessione e dell'accettazione integrale delle clausole del presente accordo.